CONTRATO DE INCORPORACIÓN

En la ciudad de _____, a los ___ días de _____del 20___, intervienen a la celebración del presente contrato:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. -

1.1. La compañía SMARTFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., legal y debidamente representada por quien suscribe el presente contrato, a quien en adelante se la conocerá como "SMARTFONDOS" y/o "ADMINISTRADORA";

1.2. La persona cuyos datos constan al pie del presente contrato, a quien en adelante se podrá denominar simplemente como "PARTÍCIPE".

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. -

2.1. SMARTFONDOS, es una compañía debidamente inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores, autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para administrar Fondos de Inversión, como consta en la Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2024-00013765, de fecha 25 de Septiembre de 2024.

2.2. Mediante escritura pública de fecha , celebrada ante la Notaría Pública Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, la compañía SMARTFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. constituyó el Fondo de Inversión denominado **FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO** (en adelante simplemente FONDO).

2.3. El FONDO es un patrimonio común, integrado por aportes de varios inversionistas, sean estas personas naturales o jurídicas y las asociaciones de empleados legalmente reconocidas, con el objeto de que la ADMINISTRADORA por cuenta y orden del PARTÍCIPE gestione y administre los recursos entregados, de conformidad a lo establecido en la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo cuya gestión corresponde al ADMINISTRADOR, la cual actuará por cuenta y riesgo del PARTÍCIPE.

2.4. Es intención del PARTÍCIPE invertir los recursos entregados, y que estos sean gestionados y administrados en los términos y condiciones establecidos en Reglamento Interno del FONDO, el mismo que ha sido entregado en su debido momento al PARTÍCIPE, quien manifiesta conocer el Reglamento Interno del FONDO y aceptar el conjunto de normas contenida en cláusulas, términos y condiciones que constan en el mismo. La ADMINISTRADORA se reserva el derecho de modificar el Reglamento Interno sujetándose a las normas establecidas en la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Crediticia.

CLÁUSULA TERCERA: INCORPORACIÓN Y MANDATO. –

Con los antecedentes expuestos, y por su propia cuenta y riesgo, el PARTÍCIPE se incorpora al FONDO y aporta recursos que se integran al patrimonio del FONDO y encarga al ADMINISTRADOR la administración de los dineros que le entregue de aquí en adelante bajo este contrato y que lleguen a ser efectivizados, como una obligación de medio y no de resultado y en los términos y condiciones estipulados en el REGLAMENTO del FONDO y bajo las responsabilidades, deberes y obligaciones especificadas en la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias, con la finalidad de integrar dichos recursos con los que entreguen otros partícipes y así constituirlos en un patrimonio común, a través del FONDO, de tal manera que el ADMINISTRADOR proceda a invertir dichos recursos conforme al objetivo, términos y condiciones establecidos en el REGLAMENTO. La responsabilidad que adquiere la ADMINISTRADORA por este mandato es de medio y no de resultado, lo cual es conocido y aceptado por el PARTÍCIPE. La ADMINISTRADORA está facultada para cobrar, transferir y realizar todo tipo de negociaciones a cualquier título.

CLÁUSULA CUARTA: INFORMACIÓN DEL PARTÍCIPE. -

La información básica del PARTÍCIPE que mediante el presente contrato se incorpora al Fondo y de la inversión realizada en este acto, es la siguiente:

N° Inversión:	
Nombres completos o razón social:	
N° C.C / C.I. / Pasaporte / RUC:	
Nacionalidad:	
País	
Estado civil:	
Dirección:	
Ciudad	
Provincia	
Cantón	
Parroquia	
N° de teléfono celular para acceso a canales digitales y realización de transacciones electrónicas:	
Correo electrónico para acceso a canales digitales y realización de transacciones electrónicas, recepción de estados de cuenta y comunicaciones en general:	
Nombre del R. legal o Apoderado:	
Cargo del R. legal o Apoderado:	
Beneficiarios:	
Valor de la inversión (en dólares):	
Fecha de incorporación:	
Valor de la unidad (en dólares):	
N° de unidades:	
Entidad Financiera/Tipo y N° de cuenta para Rescates:	

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES. –
El PARTÍCIPE, voluntariamente y bajo su responsabilidad, declara bajo juramento lo siguiente:

EL PARTÍCIPE declara conocer que los fondos de inversión en general, y el FONDO en particular, no puede garantizar una rentabilidad fija sobre los recursos aportados.

5.1. Que conoce la naturaleza de la inversión que realiza, que la misma no le garantiza un rendimiento o resultado fijo y la realiza a su cuenta y riesgo

5.2. Que ha recibido la información suficiente para realizar en forma consciente su inversión.

5.3. Que conoce que, de así aceptarlo expresamente, podrá beneficiarse de pólizas de seguro u otros servicios de asistencia técnica ofrecidos a los PARTÍCIPES del FONDO, según las previsiones, términos, condiciones, limitaciones y exclusiones establecidas en el REGLAMENTO del FONDO y en las condiciones particulares de tales pólizas o asistencias

5.4. Que no tiene impedimento legal, estatutario o de cualquier otra clase para celebrar el presente contrato y que ha obtenido las autorizaciones necesarias previas a su suscripción.

5.5. Que está plenamente facultado para suscribir y ejecutar este contrato, y que por tanto no ha causado ni dará lugar para que se contravenga ley, norma estatutaria, acuerdo o compromiso alguno, por el cual el FONDO o el ADMINISTRADOR pudiera verse afectada, perjudicada u obligada.

5.6. Que suscribe este contrato libre y voluntariamente, por así convenir a sus intereses y que conoce, se somete y acepta en todas sus partes el REGLAMENTO del FONDO, el cual se entenderá que se adhiere y forma parte integrante de este contrato.

5.7. Los aportes del PARTÍCIPE, podrán realizarse en numerario mediante depósito en entidad financiera, cheque efectivizado a favor del fondo, transferencia a la cuenta que el fondo mantiene para el efecto o débito automático) de una determinada cuenta bancaria del PARTÍCIPE, debidamente autorizados por el mismo y ejecutados directamente por el ADMINISTRADOR en el caso de Planes de Ahorro Sistemático.

5.8. De igual manera, el PARTÍCIPE declara conocer que los agentes y/o distribuidores del FONDO, no pueden recibir dinero en efectivo o cheques a nombre de ellos, ni tampoco realizar transferencias a las cuentas personales de los agentes y/o sus distribuidores. Los aportes, por cualquier medio, deberán depositarse exclusivamente en las cuentas del **FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO**

5.9. El PARTÍCIPE declara que los recursos que entrega a SMARTFONDOS por concepto de su inversión tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declara que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilícita, eximiendo a el ADMINISTRADOR de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual el PARTÍCIPE autoriza al ADMINISTRADOR para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de los recursos que transfiere o transfiera en el futuro al FONDO. En caso de que se inicien investigaciones sobre el PARTÍCIPE relacionadas con las actividades antes señaladas, o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, el ADMINISTRADOR podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, el PARTÍCIPE renuncia a presentar en contra del FONDO, el ADMINISTRADOR o de sus funcionarios o empleados cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral por tales motivos. El PARTÍCIPE acepta que la autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no implica una recomendación alguna de inversión por parte de ésta.

5.10. Que no podrá realizar rescates parciales ni totales de las unidades que le corresponden sin penalidad, las mismas serán las establecidas en el REGLAMENTO. Los rescates que desee efectuar

de forma previa o con posterioridad, los hará de acuerdo con las condiciones establecidas también en dicho REGLAMENTO.

5.11. Que autoriza expresamente al ADMINISTRADOR para que del producto de cualquier aporte o rescate que realice el PARTÍCIPE, se deduzcan los costos y gastos a cargo del PARTÍCIPE, de conformidad con el REGLAMENTO del FONDO, los cuales declara conocer y aceptar expresamente.

5.12. Que se halla obligado a entregar toda la documentación e información que el ADMINISTRADOR requiera con el fin de cumplir con: (i) Las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos; (ii) Las normas y procedimientos para la implementación del estándar común de intercambio automático de información derivado de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y la presentación del Anexo de Cuentas Financiera de No Residentes aprobado por el Servicio de Rentas Internas; (iii) Las exigencias de cualquier autoridad competente o las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De tratarse de una persona jurídica, el PARTÍCIPE se halla obligado además a entregar toda la información y documentación que se requiera para determinar la identidad y domicilio de los socios, accionistas o partícipes de la misma y los de todos éstos, hasta identificar con claridad a la última persona natural de dicha cadena. El PARTÍCIPE autoriza expresamente al ADMINISTRADOR para que obtenga de cualquier fuente de información, pública o privada, sus referencias personales, sobre su comportamiento crediticio, manejo de sus cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de sus obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. Al efecto, el PARTÍCIPE autoriza y consiente expresa e irrevocablemente la recopilación y uso de sus datos personales e información por parte del ADMINISTRADOR, quien se hallará expresamente autorizado para utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, burós de información crediticia y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas, así como para suscribir cualquier documento mediante el cual se levante el sigilo respecto de dicha información y/o mediante el cual se revele cualquier información respecto del PARTÍCIPE a las instituciones financieras que lo solicitaren, y en general, para realizar cualquier actuación o retención a la que hubiere lugar en cumplimiento de la Foreign Account Tax Compliance Act –FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras). El PARTÍCIPE se responsabiliza en forma directa frente al ADMINISTRADOR y terceras personas respecto del contenido, veracidad y legalidad de la información que llegue a proporcionar. El ADMINISTRADOR realizará todos sus esfuerzos razonables para proteger la información proporcionada por el PARTÍCIPE, quien libera al ADMINISTRADOR de toda responsabilidad por cualquier pérdida o uso de dicha información.

5.13. Que conoce y acepta la política de utilización y protección de datos personales del ADMINISTRADOR, y que otorga las autorizaciones correspondientes según lo previsto en el anexo correspondiente que forma parte integrante del presente instrumento.

5.14. Los bienes, dineros o valores que constituyen el patrimonio del fondo no responderán ni podrán ser embargables por deudas de los inversionistas/PARTICIPES o del administrador.

CLÁUSULA SEXTA: DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS. -

El FONDO prevé la posibilidad de que el inversionista designe beneficiarios, quienes estarán facultados para solicitar, mediante carta de instrucción, rescates parciales o totales, sin mediar aprobación del participe. Además, en caso de fallecimiento del participe pasarán a ostentar la calidad de partícipes en su lugar, con todos los derechos, deberes y atribuciones adquiridos por el inversionista en virtud del presente contrato. Dicha designación deberá realizarse por escrito en la cláusula cuarta del presente instrumento, o con posterioridad, mediante un anexo que deberá ser incorporado al contrato principal, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Fondo. Los Beneficiarios designados estarán

sujetos a las mismas condiciones y obligaciones establecidas en el presente acuerdo para el inversionista original.

CLÁUSULA SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN EN CASO DE INCAPACIDAD O AUSENCIA. -

En caso de ausencia del inversionista, éste deberá designar un apoderado que, en su nombre, pueda realizar cualquier gestión respecto del fondo de inversión. El apoderado solo podrá ejercer sus facultades si el poder otorgado es válido y ha sido debidamente legalizado ante notario. En caso de que el inversionista se encuentre en el extranjero al momento de otorgar el Poder, este deberá estar legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o ante la autoridad consular correspondiente, de acuerdo con las normas aplicables vigentes en el Ecuador.

En caso de incapacidad del inversionista, únicamente podrá comparecer en su nombre el curador que haya sido debidamente designado conforme a la normativa vigente en el Ecuador, Dicho curador tendrá los mismos derechos y obligaciones en relación con el fondo que tuviere el inversionista, y podrá ejercerlos siempre que su designación cumpla con los requisitos de legalización y validez mencionados anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: INGRESO DE FONDOS. –

El PARTÍCIPE declara conocer que todo aporte o incremento al FONDO deberá ser realizado únicamente mediante: a) Depósito o transferencia realizada a la cuenta del FONDO señalada por la ADMINISTRADORA, el cual deberá ser notificado por el PARTÍCIPE a la ADMINISTRADORA a través del portal electrónico, canales habilitados por la Administradora o mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección electrónica: operaciones@smartfondos.com gerentecomercial@smartfondos.com adjuntando a su notificación el respectivo comprobante de depósito o transferencia; o, b) débitos automáticos de una determinada cuenta bancaria del PARTÍCIPE, debidamente autorizados por el mismo y ejecutados directamente por la ADMINISTRADORA.

En caso de que la inversión realizada mediante cheque o transferencia o cualquier otro mecanismo no se hiciera efectiva por alguna causa atribuible al PARTÍCIPE o al medio utilizado, la ADMINISTRADORA procederá a anular la operación del aporte y en caso de haber existido un cargo por la operación fallida, el PARTÍCIPE deberá reconocer el mismo y autoriza expresamente a la ADMINISTRADORA, para que dichos valores sean descontados de los recursos que tenga efectivamente invertidos en el FONDO. En caso de tratarse de inversión inicial, el PARTICPE deberá pagar directamente al FONDO dichos cargos, previa a la devolución del cheque protestado o devuelto o de su re-depósito, en caso de que este haya sido el medio utilizado.

CLÁUSULA NOVENA: HONORARIOS Y GASTOS. –

Por concepto del ejercicio del presente mandato, el PARTÍCIPE reconoce a favor de la ADMINISTRADORA las comisiones y los gastos que se encuentran detallados en el Reglamento Interno del FONDO. El PARTÍCIPE declara que la ADMINISTRADORA le ha informado de todos los costos y gastos a cargo del PARTÍCIPE, de conformidad con el Reglamento Interno del FONDO, los cuales declara conocer y aceptar de manera expresa.

CLÁUSULA DECIMA: PLAZO. -

El presente contrato es de vigencia indefinida. El PARTÍCIPE podrá cancelarlo de manera unilateral y en cualquier momento cumpliendo con el aviso previo que establece el Reglamento Interno del FONDO. Por su parte, la ADMINISTRADORA también tendrá la facultad de cancelar unilateralmente este contrato notificando por escrito al PARTÍCIPE con al menos 15 días laborables de anticipación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: NATURALEZA

El presente contrato es de naturaleza mercantil y las partes lo ratifican por ser conveniente a sus intereses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CANALES DIGITALES

Dejo constancia que deseo contar con los servicios de transacciones electrónicas que SMARTFONDOS ponen a disposición de sus PARTÍCIPES, para lo cual autorizo a SMARTFONDOS a debitar de mi inversión (es) todos los retiros a realizarse a través de los canales tecnológicos con quienes la ADMINISTRADORA suscriba un convenio para tal efecto, así como los costos que estas transacciones impliquen. Los detalles operativos constan en el anexo adjunto a este contrato.

En caso de que la inversión se haya realizado por débito automático y esta no se hiciera efectiva por alguna causa atribuible al PARTÍCIPE o al medio utilizado, la ADMINISTRADORA procederá a anular la operación del aporte y en caso de haber existido un cargo por la operación fallida, el PARTÍCIPE deberá reconocer el mismo y autoriza expresamente a la ADMINISTRADORA, para que dichos valores sean descontados de los recursos que tenga efectivamente invertidos en el FONDO. En caso de tratarse de inversión inicial, el PARTICPE deberá pagar directamente al FONDO dichos cargos, previa a la devolución del cheque protestado o devuelto o de su re-depósito, en caso de que éste haya sido el medio utilizado

Ningún aporte o incremento al FONDO podrá realizarse mediante la entrega directa al ADMINISTRADOR, sus funcionarios o representantes, de dinero en efectivo. Adicionalmente el ADMINISTRADOR se reserva el derecho de no aceptar aportes o incrementos realizados mediante depósitos en efectivo en las cuentas de FONDO. Se aclara que cualquier aporte o incremento que realice el PARTÍCIPE solamente generará rendimientos a favor del PARTÍCIPE una vez que el mismo cumpla con las condiciones previstas en el correspondiente REGLAMENTO del FONDO y siempre y cuando haya sido realizado en la forma prevista en el párrafo precedente. El ADMINISTRADOR no será responsable por la entrega de recursos que llegare a realizar el PARTÍCIPE a personas no autorizadas por el ADMINISTRADOR o cuando la entrega de recursos o la comunicación que el PARTÍCIPE deberá hacer al ADMINISTRADOR se realizare en una forma distinta a la señalada en el presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El FONDO se somete a la legislación vigente de la República del Ecuador. Toda controversia o diferencia derivada de este contrato será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Si las partes no llegaren a un acuerdo total, estas renuncian fuero y domicilio y acuerdan someter sus controversias a la resolución en derecho de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y a las siguientes normas:

a) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación;
b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo en derecho que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral;
c) Para la ejecución de medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno;
d) El Tribunal Arbitral estará integrado por un árbitro;
e) El procedimiento arbitral será confidencial;
f) Los árbitros deberán decidir en derecho; y,
g) El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La reconvención, de haberla, se someterá igualmente al arbitraje.

Los comparecientes aceptan cada una de las cláusulas que anteceden, en fe de lo cual firman en dos ejemplares de igual tenor en el lugar y fechas indicadas.

ADMINISTRADORA **PARTÍCIPE**

smartfondos

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS

Por medio del presente instrumento, expresamente delego a favor de las personas detalladas a continuación, la facultad de solicitar rescates totales o parciales de las unidades de participación que me corresponden en el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO , en los términos y condiciones establecidos en el reglamento y las limitaciones que constan detalladas en el documento "CONDICIONES DE FIRMA".

Nombre: **C.C./C.I./Pasaporte:** **Titular**	**Nombre:** **C.C./C.I./Pasaporte:** **Relación con partícipe:**
Nombre: **C.C./C.I./Pasaporte:** **Relación con partícipe:**	**Nombre:** **C.C./C.I./Pasaporte:** **Relación con partícipe:**
Nombre: **C.C./C.I./Pasaporte:** **Relación con partícipe:**	**Nombre:** **C.C./C.I./Pasaporte:** **Relación con partícipe:**

CONDICIONES DE FIRMA

Las personas antes registradas deberán firmar cualquier instrucción u Orden de Rescate:

☐ Individualmente

☐ Firmas conjuntas, cualquiera de las detalladas en este formulario

☐ Otros (detallar):

1. Me comprometo a entregar a la ADMINISTRADORA toda la información y documentación de las personas que designe como firmas autorizadas.
2. Conozco y acepto que la ADMINISTRADORA se reserva el derecho de no aceptar el registro de las referidas personas como mis firmas autorizadas, o de prohibir, en cualquier momento, que cualquiera de dichas personas pueda seguir actuando en tal calidad y por ende eliminarlas automáticamente del registro de firmas autorizadas. En cualquiera de tales casos, esta será una facultad privativa del ADMINISTRADOR y éste no tendrá obligación de fundamentar su decisión ante mí o ante terceros.
3. Me reservo el derecho para incorporar, sustituir o eliminar a las referidas personas autorizadas, siguiendo para dicho efecto el procedimiento y utilizando los formularios que la ADMINISTRADORA establezca y proporcione para tal fin.
4. Los pagos de los rescates se harán a mi nombre, en mi calidad de único titular o a nombre de los beneficiarios registrados, pudiendo rescatar las unidades que posea en el FONDO y del efectivo rescate de las mismas. Mediante transferencia desde las cuentas del FONDO a ser acreditadas en la correspondiente cuenta corriente o de ahorros de mi titularidad o en las cuentas de los beneficiarios registrados y que yo o mis firmas autorizadas hubiéremos comunicado al ADMINISTRADOR en la respectiva solicitud de rescate o carta de instrucción, siendo de cuenta y cargo de mi persona los costos que fije la institución financiera que corresponda, de haber lugar a los mismos. Estoy consciente que únicamente en casos excepcionales debidamente justificados por el PARTICIPE, el ADMINISTRADOR podrá aprobar que el pago de los rescates se realice: (i) Mediante cheque, siendo de cuenta y cargo de tal PARTÍCIPE todos los costos de emisión y giro de tales cheques; o, (ii) A favor de terceras personas distintas del PARTICIPE.
5. La delegación de atribuciones conferida por este instrumento se entenderá como designación de beneficios post mortem, por lo cual en caso de fallecer el PARTÍCIPE o de liquidación del mismo, estos asumen los mismos deberes y atribuciones del contrato suscrito por el partícipe.
6. En este caso, la ADMINISTRADORA no asume responsabilidad respecto de sucesores en derecho que el partícipe no haya designado como beneficiarios, los cuales podrán ejercer las acciones que la Ley les otorga respecto de posesión efectiva de bienes hereditarios contra los beneficiarios designados.
7. Los beneficiarios registrados podrán realizar rescates parciales/totales de acuerdo a la carta de instrucción indicada en el formulario anexo.

Lugar y fecha: _____, a los ____días del mes de _____del 20___.

_____

PARTÍCIPE

El PARTÍCIPE declara que el ADMINISTRADOR le ha proporcionado los siguientes documentos a la suscripción de este contrato, los cuales ha leído, conocido y entendido, estando plenamente de acuerdo con las cláusulas, términos y condiciones que constan en los mismos, obligándose expresamente a respetarlas y cumplirlas:

a) REGLAMENTO del FONDO.
b) Contrato de incorporación
c) Detalle del portafolio de inversión del FONDO, vigente a la fecha.
d) Tarifario de costos y gastos a cargo del PARTÍCIPE, vigente a la fecha.
e) Términos y condiciones para registro y acceso de los canales digitales del ADMINISTRADOR.

El PARTÍCIPE declara además que ha leído y comprendido el alcance de todas las normas contenidas en el REGLAMENTO, especialmente aquellas relacionadas a:

- Inversiones del FONDO y composición de este.
- Valoración de las unidades de participación.
- Costos y gastos a cargo del FONDO.
- Gastos a cargo del PARTÍCIPE.
- Cargos por rescate anticipado;
- Rescate de unidades o retiros de los aportes.
- Responsabilidad del ADMINISTRADOR.

ANEXO CANALES DIGITALES

Todo aporte o incremento de participaciones, deberá realizarse exclusivamente mediante transferencia, depósito bancario en las cuentas corrientes del FONDO señaladas por el Administrador , el cual deberá ser notificado por el PARTÍCIPE al ADMINISTRADOR a través del portal electrónico, canales digitales proporcionados por la Administradora o mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección electrónica: operaciones@smartfondos.com , adjuntando a su notificación el respectivo comprobante de depósito o transferencia; o, Débitos automáticos de una determinada cuenta bancaria del PARTÍCIPE, debidamente autorizados por el mismo y ejecutados directamente por el ADMINISTRADOR.. Para facilitar la transaccionalidad, la Administradora de Fondos SMARTFONDOS ha desarrollado portales electrónicos (página web y aplicación móvil) al cual se puede acceder a través de su página web vía internet (en adelante el PORTAL ELECTRÓNICO o el PORTAL) o aplicación móvil que permite al PARTÍCIPE y usuarios autorizados, el acceso a consulta y transacción de sus productos y servicios, dentro de los límites establecidos privativamente por la ADMINISTRADORA.

I. Cuando se haga referencia a los CANALES DIGITALES, se entenderá como tales, al PORTAL ELECTRÓNICO, así como a cualquier otro acceso electrónico, digital, web o móvil que la ADMINISTRADORA implemente en el futuro para que sus clientes puedan acceder a consultar o transaccionar en sus productos o servicios.
II. Para usar los CANALES DIGITALES, el PARTÍCIPE deberá ingresar, o registrar y crear un nombre de usuario y contraseña, de su absoluta responsabilidad; pues previamente ha recibido y aceptado los Términos y Condiciones para Registro y Acceso a los CANALES DIGITALES.
III. En los datos generales del PARTÍCIPE que constan en el presente CONTRATO, el PARTÍCIPE ha señalado la dirección de correo electrónico y número de teléfono celular para el registro o acceso, creación de usuario y claves de acceso para el uso de los CANALES DIGITALES. En tal sentido, el registro o acceso del PARTÍCIPE utilizando dicho correo electrónico o teléfono celular, se entenderá como realizado por el PARTÍCIPE. De producirse cualquier cambio en tales datos, el PARTÍCIPE se obliga a actualizar dicha información de acuerdo con el procedimiento que sea establecido por la ADMINISTRADORA para este efecto.
IV. Los datos del correo electrónico, número de teléfono celular proporcionados por el PARTÍCIPE para acceder a los CANALES DIGITALES, así como el nombre de usuario y contraseña creados por cada PARTÍCIPE en dicho registro, servirán como medio de identificación y acceso a los CANALES DIGITALES, siendo de exclusiva responsabilidad de cada PARTÍCIPE custodiar los mismos y mantenerlos bajo absoluta reserva y confidencialidad.
V. Se considerará para todos los efectos, que los accesos realizados utilizando los nombres de usuario y contraseñas registrados, en sustitución de la firma autógrafa, obligarán directamente al PARTÍCIPE y producirán los mismos efectos que ésta y, en consecuencia, tendrán su mismo valor probatorio, por lo que el empleo de los referidos medios o dispositivos de seguridad obligará al PARTÍCIPE a ser responsable de la autorización, tramitación y ejecución de transacciones realizadas o instruidas a través de los CANALES DIGITALES.
VI. Las instrucciones enviadas por el PARTÍCIPE a la ADMINISTRADORA, a través de los CANALES DIGITALES, constituirán prueba suficiente de su consentimiento y otorgamiento de todas las facultades necesarias para ejecutarlas. El ADMINISTRADOR al recibir las instrucciones a través de los CANALES DIGITALES, podrá a su entera discreción, aceptarlas o rechazarlas. De no aceptarlas comunicará al PARTÍCIPE por la misma vía. De aceptarlas, procesará las instrucciones y las archivará en el medio que disponga para el efecto.
VII. Exclusivamente en el caso del PORTAL ELECTRÓNICO, cada PARTÍCIPE podrá contar con un usuario principal y usuarios adicionales para acceder y utilizar el PORTAL ELECTRÓNICO, de así considerarlo necesario y a su entera cuenta y riesgo. Se considerará para todos los efectos, que los accesos realizados a través de los usuarios principales o adicionales utilizando los nombres de usuario y contraseñas registrados, obligarán directamente al PARTÍCIPE, en especial respecto a las instrucciones remitidas a la ADMINISTRADORA a través del PORTAL ELECTRÓNICO. Serán de responsabilidad exclusiva del PARTÍCIPE los accesos, consultas y transacciones realizadas en el PORTAL ELECTRÓNICO por cualquiera de los usuarios principal o adicionales, así como el uso de la información del PARTÍCIPE a la que hayan tenido acceso tales usuarios a través de la consulta en el PORTAL ELECTRÓNICO.

De conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, autorizo libre, expresa e inequívocamente al ADMINISTRADOR SMARTFONDOS a realizar la recolección y tratamiento de todos mis datos personales e información (en adelante DATOS), inclusive aquellos que no sean públicos o tengan carácter sensible, tales como biométricos, de salud, crediticios, transaccionales, datos sujetos a sigilo o reserva, entre otros, incluyendo aquellos que yo pueda entregar posteriormente o aquellos a los que SMARTFONDOS haya tenido o llegue a tener acceso, los cuales podrán ser utilizados y compartidos para los diferentes aspectos comerciales De SMARTFONDOS.
Autorizo además al tratamiento de todos mis DATOS, en el sentido más amplio, incluyendo su uso, ejecución, divulgación y almacenamiento, para las siguientes finalidades: desarrollo de actividades comerciales, promoción, comercialización y provisión de productos ofrecidos por SMARTFONDOS o servicios propios y/o de terceros, realizados directa o indirectamente, cumpliendo con la normativa referente a la protección de datos personales; en especial, mi correo electrónico y mi número de teléfono celular o móvil proporcionados por mí, con el fin de remitir a los mismos las notificaciones o confirmaciones de transacciones realizadas a través de los canales digitales de SMARTFONDOS, así como información (en texto o a través de llamadas) relacionada a los productos ofrecidos por SMARTFONDOS, o cualquier otra información o publicidad realizada por SMARTFONDOS o por empresas contratadas por éste para realizar campañas de publicidad, comercialización, mercadeo directo o general; pudiendo, para tal efecto, transferir mis referidos DATOS así como mi calidad de posible usuario de productos, a cualquier otra empresa con la cual SMARTFONDOS mantenga relaciones comerciales o alianzas estratégicas con el fin de que los mismos sean utilizados para el desarrollo de las referidas actividades; elaborar y/o segmentar perfiles; realizar análisis crediticios incluso mediante técnicas automáticas; desarrollar acciones comerciales de productos y servicios financieros y/o comerciales; y/o, comercializar y promocionar (incluyendo el envío de publicidad por cualquier medio) diferentes productos y servicios. Para efectos de esta autorización se entiende por "tratamiento" a cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre mis DATOS, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como, pero sin limitarse a: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, evaluación, análisis, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, procesamiento, consolidación, posesión, aprovechamiento, rentabilización, distribución, cesión, comunicación, disposición, divulgación o transferencia o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso de DATOS. Autorizo también a tratar y mantener mis DATOS, incluso una vez finalizada cualquier relación contractual y/o de prestación de servicios, en los plazos establecidos por ley, con el objeto de que SMARTFONDOS y/o terceros autorizados por éste último, de manera individual o conjunta puedan prestar servicios, elaborar y segmentar perfiles, realizar análisis crediticios incluso mediante técnicas automáticas que utilicen mis DATOS actuales, históricos y estadísticos, para la valoración de riesgos, confección y análisis de nuevas propuestas de cualquier tipo, inclusive como elemento de análisis en etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales y, con el fin de que me sean remitidas comunicaciones comerciales y/o de que se me contacte por cualquier medio para la oferta, promoción y contratación de productos y/o servicios. Para cumplir con las finalidades previamente descritas, acepto que mis DATOS puedan consultarse, compartirse, transferirse y/o comunicarse a los proveedores de SMARTFONDOS, a sus sucursales, sociedades afiliadas, relacionadas, empresas encargadas del tratamiento de datos y/o sociedades con las que SMARTFONDOS mantenga relación a nivel nacional o internacional. Para el efecto, SMARTFONDOS adoptará las medidas técnicas y organizativas aplicables para cumplir con la confidencialidad y seguridad correspondientes. Cualquier comunicación relacionada con mis derechos, como es el acceso, eliminación, rectificación, actualización, revisión, portabilidad y oposición de los cuales tengo conocimiento, podré dirigirla al funcionario designado para tal efecto por SMARTFONDOS vía correo electrónico o mediante comunicación escrita entregada en las oficinas del SMARTFONDOS en el Ecuador, o presentar cualquier

solicitud ante la Autoridad de Protección de Datos del Ecuador. Declaro conocer que el SMARTFONDOS realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para procurar la seguridad y confidencialidad de la base de DATOS recopilada y tratada por el SMARTFONDOS, dentro de los márgenes establecidos por la normativa aplicable, especialmente de mis DATOS de acceso biométrico que pudieren ser entregados por mí. Conozco y acepto que, seré notificado al correo electrónico registrado por SMARTFONDOS, en el caso de ocurrir cualquier vulneración respecto del tratamiento de mis DATOS, por lo que exonero a SMARTFONDOS de cualquier responsabilidad si mis DATOS se vieran comprometidos por el acceso no autorizado derivado de la materialización de algún riesgo, amenaza, vulnerabilidad, que resulte en pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita en el tratamiento de mis DATOS por agentes externos en los que SMARTFONDOS no tenga ningún tipo de injerencia, tanto en sus canales digitales como en sus medios físicos y electrónicos de almacenamiento y tratamiento de DATOS. Con esta aceptación, garantizo la veracidad de los datos entregados al ADMINISTRADOR, y me comprometo a comunicarle inmediatamente cualquier variación sobre los mismos. SMARTFONDOS, no será responsable de los resultados derivados del procesamiento de información que se realicen como consecuencia de datos erróneos, desactualizados o inexactos. SMARTFONDOS se reserva el derecho a no prestar los servicios correspondientes en caso de que se proporcionen datos erróneos, desactualizados o inexactos. Reconozco el derecho de SMARTFONDOS a no iniciar, limitar o terminar la relación comercial en el caso de que esta autorización sea revocada.

Lugar y fecha: _____, a los ____días del mes de _____del 20____.

_____

PARTÍCIPE

smartfondos

Señores
INSTITUCIÓN FINANCIERA
Presente.-

Por medio de la presente, instruyo expresamente debitar de la cuenta de mi titularidad señalada más adelante, los siguientes valores en los días y periodos que constan determinados en esta instrucción; y, proceder a transferir los mismos a la cuenta del FONDO DE INVERSION (en adelante el FONDO) que sea señalada por el ADMINISTRADOR de dicho FONDO:

DATOS CUENTA PARTÍCIPE A SER DEBITADA		
NUMERO DE CUENTA		
TIPO DE CUENTA		
INSTITUCION		

DEBITO APORTE INICIAL		
MONTO USD		

DEBITO APORTE RECURRENTE		
MONTO USD		
PERIODICIDAD		
DIA DE DEBITO		

Los recursos efectivamente acreditados y efectivizados en la cuenta del FONDO deberán ser registrados por el ADMINISTRADOR como un aporte de mi parte al respectivo FONDO, al valor de la unidad de participación del día en el cual dicho aporte sea registrado, de conformidad con los horarios y demás condiciones del reglamento interno del FONDO. Se aclara que en el caso de falta de fondos que impidan realizar el débito instruido, los costos y gastos que generen los intentos de débito correrán por mi cuenta. Al firmar esta instrucción, otorgo poder y autorizo al ADMINISTRADOR del FONDO para actuar a mi nombre, conforme los datos consignados en esta instrucción para remitir esta instrucción a la respectiva institución financiera para debitar de la cuenta de mi titularidad, los valores antes indicados, en los días y periodos determinados en esta instrucción, y transferir dichos valores al FONDO correspondiente, sin necesidad de firmar documento adicional o requerir mi firma autógrafa. Declaro expresamente que el dinero aportado tiene un origen lícito y no proviene de actividades relacionadas con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal. Todos los costos bancarios por la ejecución de esta instrucción serán de mi cuenta y cargo del CLIENTE y serán descontados de mi inversión en el FONDO.

Atentamente

Nombres completos del participe
Cedula
Fecha

TÉRMINOS Y CONDICIONES REGISTRO Y ACCESO A CANALES DIGITALES

ANTECEDENTES:

SMARTFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS (en adelante SMARTFONDOS) ha desarrollado un portal electrónico al cual se puede acceder a través de la correspondiente página web, vía internet (en adelante el PORTAL ELECTRÓNICO o el PORTAL) y una aplicación digital a ser descargada en un dispositivo móvil (en adelante el APLICATIVO MÓVIL o APLICATIVO) que permite a sus clientes, inversionistas, constituyentes, beneficiarios y usuarios registrados y autorizados en los CANALES DIGITALES (en adelante CLIENTES), el acceso a consulta y transacción de sus productos y servicios o productos o servicios de terceros que sean ofrecidos a través de los CANALES DIGITALES (en adelante PRODUCTOS), dentro de los límites establecidos privativamente por SMARTFONDOS.

Cuando en el presente documento se haga referencia a los CANALES DIGITALES, se entenderá como tales, al PORTAL ELECTRÓNICO y al APLICATIVO de forma conjunta, así como a cualquier otro acceso electrónico, digital, web o móvil que la empresa, de forma conjunta o individual, implementen en el futuro para que sus clientes o los usuarios registrados y autorizados en tales CANALES DIGITALES puedan acceder a consultar o transaccionar en los PRODUCTOS.

OBJETO:

El presente documento contiene los términos y condiciones generales que regulan el acceso y uso de los CANALES DIGITALES por parte de los CLIENTES, para realizar las consultas y transacciones de los PRODUCTOS vigentes o que se implementaren a futuro, dentro de los límites establecidos privativamente por SMARTFONDOS.

Quien accede o se registra en los CANALES DIGITALES, expresamente acepta y se compromete a cumplir con todos los términos y condiciones expresados a continuación, así como en los respectivos Reglamentos Internos de los fondos de inversión (en adelante FONDOS DE INVERSIÓN o FONDOS) o de los respectivos contratos de los distintos PRODUCTOS que maneje por SMARTFONDOS. En caso de no estar de acuerdo con los mismos, no ingrese, o no se registre en los CANALES DIGITALES.

Al aceptar estos términos y condiciones o registrarse, el CLIENTE declara que conoce los PRODUCTOS ofrecidos a través de los CANALES DIGITALES, atendiendo a su naturaleza y características, mediante la información facilitada a través de sus páginas web institucionales o por medio del propio APLICATIVO MÓVIL o del PORTAL ELECTRÓNICO; y, expresamente solicita el acceso y prestación de los diferentes PRODUCTOS través de los CANALES DIGITALES, incluyendo aquellos que se implementen a futuro, y que se ejecutarán siguiendo las instrucciones que el CLIENTE confiera, entregue o transmita mediante dichos CANALES DIGITALES, bajo responsabilidad exclusiva del CLIENTE, sin necesidad de firmar documentación adicional o acercarse al proveedor de tales PRODUCTOS, excepto cuando éstos últimos o una norma legal o reglamentaria exija la firma autógrafa del CLIENTE.

SMARTFONDOS podrá incorporar o autorizar la incorporación de nuevos productos y servicios en los CANALES DIGITALES, permitiendo así al CLIENTE acceder a los mismos, bastando para ello la sola aceptación electrónica por parte del CLIENTE, sin necesidad de firmar nuevos documentos, lo cual, al realizarse a través de un medio electrónico, se halla conforme a la normativa aplicable en materia de contratación y comercio electrónico.

Se deja expresa constancia que la viabilidad de los PRODUCTOS ofertados, así como de las transacciones y/o contrataciones realizadas por el CLIENTE a través de las páginas web o CANALESDIGITALES, podrá estar sujeta a la determinación y aceptación final del proveedor de tales PRODUCTOS, en caso de que éstos últimos lo consideren necesario. De igual manera se aclara que uno, varios o todos los CANALES DIGITALES podrán no ser accesibles para determinados CLIENTES, por exclusiva decisión de SMARTFONDOS, sin que tal situación genere derecho a reclamos o indemnización alguna a favor de tales CLIENTES.

PRIMERO.- IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y CONTRATACIÓN:

La manifestación del consentimiento y el otorgamiento de todo tipo de instrucciones que el CLIENTE confiera, entregue o transmita, mediante los CANALES DIGITALES, será válida y vinculante para el CLIENTE, debido a que los CANALES DIGITALES y las distintas transacciones que se pueden realizar a través de los mismos, cuentan con los debidos procedimientos de seguridad y autenticación de claves; adicionalmente, SMARTFONDOS podrá registrar el dispositivo móvil o celular que usa el CLIENTE de tal manera que el acceso a los CANALES DIGITALES y las transacciones disponibles únicamente puedan realizarse desde ese dispositivo de propiedad y uso del CLIENTE. Cumplidas las identificaciones y autenticaciones, SMARTFONDOS no realizará comprobaciones adicionales a las ya establecidas sobre la identidad y declaración de voluntad del CLIENTE.

Todos los nombres de usuario y claves para el acceso a los CANALES DIGITALES deberán ser generados y/o actualizados por cada CLIENTE, sobre los requisitos exigidos por SMARTFONDOS y los mismos serán personales e intransferibles, por lo que el CLIENTE se obliga a custodiarlos con el mayor cuidado, para evitar que puedan ser conocidos o utilizados por terceras personas. SMARTFONDOS podrá establecer claves o medidas de seguridad adicionales ya sea para el ingreso a los CANALES DIGITALES o para cualquier otro servicio y producto al que se le permita acceder al CLIENTE. SMARTFONDOS queda eximido de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la indebida, incorrecta o negligente utilización de usuarios o claves y demás elementos de seguridad establecidos o que se establezcan en los CANALES DIGITALES, así como frente a pérdida, robo, hurto o cualquier acto u omisión del CLIENTE que pudiera posibilitar el cometimiento de fraude u otro delito tipificado en la legislación penal vigente aplicable.

Toda instrucción y/o comunicación enviada por el CLIENTE a través de los CANALES DIGITALES, contrastada a través de usuarios, claves u otros mecanismos electrónicos de identificación y autenticación provistos para el efecto, se reputarán en todo sentido como autorizadas y cursadas por su titular con SMARTFONDOS. El empleo de usuarios, claves u otros mecanismos electrónicos requeridos sustituye a la firma autógrafa del CLIENTE y producirá plenos efectos jurídicos de conformidad a las disposiciones legales vigentes en materia de contratación y comercio electrónico. El CLIENTE reconoce la eficacia probatoria de todo soporte informático o electrónico originado con ocasión del acceso e instrucciones impartidas a través de los CANALES DIGITALES, incluyendo todo PRODUCTO relacionado con el mismo y en las normas legales vigentes.

En caso de que se presentaren el número de intentos de acceso con claves erróneas, determinado por SMARTFONDOS, el acceso a los CANALES DIGITALES se bloqueará para el respectivo CLIENTE. En este caso, para el desbloqueo, se procederá a la verificación de identificación y autenticación del CLIENTE a través de los mecanismos de seguridad existentes fijados por SMARTFONDOS. De igual manera, en caso de extravío, sustracción, deterioro o cualquier situación que pudiera dar lugar a la pérdida de la custodia de las claves, el CLIENTE deberá notificarlo inmediatamente a SMARTFONDOS a través de los canales provistos para el efecto. El CLIENTE reconoce y acepta que, en tanto no se realice dicha notificación, SMARTFONDOS estará liberado de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de las operaciones realizadas a través de los CANALES DIGITALES. Se deja expresa constancia que, la tenencia y empleo de dispositivos móviles para acceder a los CANALES DIGITALES es de responsabilidad exclusiva del CLIENTE, quien se obliga a custodiar dichos dispositivos, así como establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad necesarias. SMARTFONDOS no asumirá ninguna responsabilidad derivada de la indebida, incorrecta o negligente forma de uso o destino de los dispositivos, así como frente a la falta o deficiencia en las medidas de seguridad implementadas por el CLIENTE.

SEGUNDO.- RECEPCIÓN DE INSTRUCCIONES POR PARTE DEL CLIENTE:

Al realizar su registro en los CANALES DIGITALES, el CLIENTE conoce y acepta que, para acceder a los mismos deberá ingresar sus instrucciones siempre mediante el usuario y clave, y/o siguiendo las instrucciones que se determinen para el efecto. Las instrucciones efectuadas por el CLIENTE a través de los CANALES DIGITALES constituirán prueba suficiente de su consentimiento y otorgamiento de todas las facultades necesarias para ejecutarlas. Por tal razón, el CLIENTE no podrá alegar que, cualquier

instrucción realizada a través de los CANALES DIGITALES, se efectuó sin su consentimiento y sin su autorización previa y expresa. Es de exclusiva responsabilidad del CLIENTE la legitimidad respecto a la aceptación y transmisión de instrucciones a través de los CANALES DIGITALES de manera que SMARTFONDOS no tendrá responsabilidad de ninguna clase. SMARTFONDOS, al recibir las instrucciones a través de los CANALES DIGITALES, podrán a su entera discreción, aceptarlas o rechazarlas. De no aceptarlas comunicará al CLIENTE por la misma vía. De aceptarlas, procesará las instrucciones y las archivará en el medio que disponga para el efecto.

TERCERO.- SEGURIDADES:

El CLIENTE deberá mantener en secreto, sin informar de los mismos a terceros, los números, códigos, nombre de usuario, claves, u otros medios de autenticación que se implementen a futuro, tanto para el uso de los CANALES DIGITALES como para las transacciones que se realicen por intermedio de los mismos. Cuando el CLIENTE sospeche que sus claves hayan podido llegar a conocimiento de un tercero, deberá realizar un cambio de claves, o poner en conocimiento de este hecho a SMARTFONDOS, en forma inmediata, ante lo cual SMARTFONDOS podrá bloquear la utilización de los CANALES DIGITALES para el CLIENTE correspondiente.

Los actos que un tercero no autorizado realice en los PRODUCTOS, cuentas, FONDOS DEL CLIENTE sin que este haya notificado oportunamente del particular a SMARTFONDOS, vincularán al CLIENTE, asumiendo este último el costo y riesgo de tales transacciones y/u operaciones, sin que SMARTFONDOS asuma responsabilidad alguna.

Todos los CLIENTES que desean utilizar cualquiera de los CANALES DIGITALES, deberán registrarse en los mismos a través del procedimiento establecido para tal efecto por SMARTFONDOS. Los CLIENTES deberán tener un nombre de usuario y una contraseña (numéricas, alfabéticas o alfanuméricas, según establezca SMARTFONDOS), que serán de su absoluta responsabilidad. Los datos del correo electrónico, número de teléfono celular o móvil proporcionados por el CLIENTE y nombre de usuario y contraseña creados por cada CLIENTE, servirán como medio de identificación y acceso a los CANALES DIGITALES, siendo de exclusiva responsabilidad de cada CLIENTE custodiar los mismos y mantenerlos bajo absoluta reserva y confidencialidad, sin que pueda compartirlos con persona alguna y debiendo responder por todos los daños o perjuicios que el incumplimiento de esta obligación por parte del cliente pudiere causar a SMARTFONDOS.

Se considerará para todos los efectos, que los accesos realizados utilizando los nombres de usuario y contraseñas registrados, en sustitución de la firma autógrafa, obligarán directamente al CLIENTE y producirán los mismos efectos que ésta y, en consecuencia, tendrán su mismo valor probatorio, por lo que el empleo de los referidos medios o dispositivos de seguridad obligará al CLIENTE a ser responsable de la autorización, tramitación y ejecución de transacciones realizadas o instruidas a través de los CANALES DIGITALES.

CUARTO.- APORTES:

Cuando el CLIENTE instruya a SMARTFONDOS, a través de cualquiera de los CANALES DIGITALES, realizar un aporte o incremento único o recurrente a un determinado FONDO DE INVERSIÓN de su titularidad, se entenderá que otorga poder amplio y suficiente y autoriza expresamente a SMARTFONDOS para actuar a su nombre, cuenta y riesgo, conforme los datos consignados en dicha instrucción y sin necesidad de suscribir documento adicional alguno, pudiendo en tal virtud proceder a instruir a la respectiva institución financiera a debitar de una cuenta de titularidad del CLIENTE, el valor indicado por éste, en los días y periodos determinados por el CLIENTE, y transferir dicho valor al referido FONDO DE INVERSIÓN, con el fin de que sea acreditado por SMARTFONDOS a la cuenta que el CLIENTE mantiene en el mismo, al valor de la unidad de participación del día en el cual dicho aporte sea registrado de conformidad con los horarios y demás condiciones del reglamento interno de tal FONDO DE INVERSIÓN.

En el caso de aportes únicos, el débito se realizará hasta el siguiente día hábil posterior a la instrucción del CLIENTE. En el caso de aportes recurrentes, el primer débito se realizará en el día calendario indicado por

el CLIENTE del mismo mes en el cual realizó esta instrucción, salvo que la fecha en la cual realice esta instrucción sea posterior al día del mes en el cual el CLIENTE instruye que se realice el débito o que en dicho mes se haya también realizado el débito para el aporte inicial del CLIENTE, casos en los cuales el primer débito se realizará en el día indicado del mes inmediatamente posterior. En el caso de débitos ordenados los días 29, 30 o 31, se entenderán como ordenados a realizar el último día del mes cuando en tales meses no existan dichos días. En caso de que los días de débito ordenados coincidan con un día no hábil, el débito se realizará el día hábil inmediato posterior. Los costos y gastos generados por estas transacciones correrán por cuenta y cargo del CLIENTE y deberán ser descontados del valor de débito autorizado.

Será exclusiva responsabilidad del CLIENTE mantener en la respectiva cuenta de su titularidad en la correspondiente institución financiera, los recursos suficientes para que puedan ser debitados conforme sus instrucciones. De no poder realizarse el débito instruido por no existir los fondos suficientes o por error en los datos proporcionados por el CLIENTE, SMARTFONDOS no está obligada a realizar gestión adicional alguna y la instrucción del CLIENTE no podrá ser ejecutada.

Las instrucciones de aportes recurrentes se hallarán vigentes hasta que el CLIENTE la revoque o la suspenda a través de los CANALES DIGITALES o a través de cualquier otro medio aceptado por SMARTFONDOS. SMARTFONDOS también podrá no aceptar, anular o suspender tales instrucciones, por cualquier razón o circunstancia, en especial en el caso de falta de fondos en la referida cuenta que hubiere impedido realizar los débitos, sin que para ello deba informar al CLIENTE al respecto.

Serán de cuenta y cargo del CLIENTE todos los costos y gastos que se generen en virtud de la ejecución de estas instrucciones, los cuales serán descontados del valor de débito autorizado. En el caso de intentos fallidos de débitos instruidos, los costos y gastos generados deberán ser debitados de la cuenta del CLIENTE en el FONDO.

QUINTO.- RESCATES:

Cuando el CLIENTE o BENEFICIARIOS instruyan a SMARTFONDOS, a través de cualquiera de los CANALES DIGITALES, realizar un rescate a un determinado FONDO DE INVERSIÓN de su titularidad, se entenderá que lo realiza, de acuerdo a los plazos, términos y condiciones establecidos en el respectivo reglamento interno del FONDO DE INVERSIÓN que corresponda, bajo su exclusiva responsabilidad, sin necesidad de firmar documento adicional, pues al realizarse a través de un medio electrónico, se halla conforme a la normativa aplicable en materia de contratación y comercio electrónico, y la aceptación del CLIENTE o BENEFICARIOS sustituye a su firma autógrafa.

Las instrucciones de rescate que realice el CLIENTE o BENEFICARIOS registrados a través de CANALES DIGITALES o medio físico no podrán ser revocadas una vez transmitidas a SMARTFONDOS y solo podrán tener como beneficiario al mismo CLIENTE o BENEFICARIOS registrados previamente, mediante crédito a una cuenta de titularidad del CLIENTE o a sus BENEFICARIOS en una institución financiera del Ecuador o a otro FONDO DE INVERSIÓN de titularidad del CLIENTE.

La fecha de pago del rescate solicitado será aquella determinada por el CLIENTE o BENEFICARIOS en la instrucción remitida, la misma que deberá respetar los días de aviso previo establecidos en el reglamento interno del respectivo FONDO DE INVERSIÓN. En caso de que el monto del rescate solicitado por el CLIENTE o BENEFICARIOS no esté disponible a la fecha requerida por el CLIENTE, porque no ha cumplido con los tiempos de permanencia mínima establecidos en el reglamento interno del respectivo FONDO DE INVERSIÓN, el CLIENTE acepta desde ya la penalidad establecida en el indicado reglamento interno, la misma que será descontada del saldo de la inversión del CLIENTE en el FONDO DE INVERSIÓN correspondiente, de existir los valores necesarios en el mismo o del monto a rescatar solicitado por el CLIENTE o BENEFICARIOS. SMARTFONDOS se reserva el derecho de no aceptar instrucciones de rescate que no hayan cumplido los tiempos de permanencia mínima establecidos en el reglamento interno del respectivo FONDO DE INVERSIÓN a través de los CANALES DIGITALES.

El CLIENTE declara expresamente que los recursos que se le entreguen en virtud del rescate solicitado no

serán destinados a ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, y en tal sentido, exime a SMARTFONDOS de la comprobación de esta declaración.
Los costos y gastos que se generen por la ejecución de estas instrucciones serán de cuenta y cargo del CLIENTE y serán descontados del saldo de la inversión del CLIENTE en el respectivo FONDO DE INVERSIÓN.

SEXTO.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE:
Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades que constan determinadas en los respectivos contratos o documentos de soporte de los PRODUCTOS contratados o en los contratos de incorporación y reglamentos internos de los FONDOS DE INVERSIÓN, al aceptar los presentes términos y condiciones y registrarse en los CANALES DIGITALES, el CLIENTE asume las siguientes obligaciones:
Es obligación del CLIENTE ejercer un consumo racional de los PRODUCTOS y servicios, informándose responsablemente de los términos y condiciones de uso de los mismos, enunciando más no limitando a los aspectos financiero, jurídico, operativo, fiscal y comercial, incluyendo sus riesgos asociados, a los cuales accede a través de los CANALES DIGITALES o páginas web.
El CLIENTE asume toda responsabilidad del uso y destino que dé a los CANALES DIGITALES a través del dispositivo móvil por medio del cual accede a los distintos PRODUCTOS ofertados y/o contratados a través de tales CANALES DIGITALES.
El CLIENTE es el responsable exclusivo y único de la custodia y manejo de su nombre de usuario y clave y de cualquier otro medio tecnológico que le permita identificarse, lo cual servirá para el acceso a los CANALES DIGITALES y verificación de su identidad y comprobación de la autenticidad de las transacciones que realice. Si un tercero distinto al CLIENTE hace uso de nombre de usuario y/o clave, y éste no ha notificado pérdida o sustracción, se entenderá sin lugar a cuestionamiento alguno, que el CLIENTE ha actuado expresamente, y bajo su absoluta responsabilidad inclusive frente a terceros, ante lo cual se señala que SMARTFONDOS no está en obligación de realizar las verificaciones adicionales a las seguridades que mantienen los servicios a través de los CANALES DIGITALES, para cumplir con las instrucciones recibidas.
El CLIENTE se compromete y obliga a cambiar sus claves de acceso a los CANALES DIGITALES por lo menos una vez al año, lo cual es una transacción que debe hacer directamente, sin intervención de SMARTFONDOS.
Las instrucciones, por su característica de ser electrónicas o digitales, tienen el carácter de irrevocables y no podrán ser modificadas una vez impartidas.
El CLIENTE declara conocer plenamente los riesgos, contingencias, naturaleza jurídica, alcance y efectos de las operaciones por él instruidas. Por lo anotado precedentemente, el CLIENTE renuncia a cualquier tipo de alegación o reclamo, en el sentido de que cualquier transacción ha sido realizada sin su instrucción o autorización previa y expresa.
Si se producen cambios en sus datos, incluyendo más no limitando a cambio de domicilio, de lugar de trabajo, teléfonos (fijo y móvil), correo electrónico, etc., el CLIENTE se obliga a actualizar dicha información haciendo uso de los distintos canales que SMARTFONDOS tiene a disposición de sus clientes y de acuerdo con el procedimiento que sea establecido por SMARTFONDOS. SMARTFONDOS no asumirá responsabilidades por daños y/o perjuicios que se deriven por la falta de actualización de datos del CLIENTE, quien reconoce que estos datos, en especial su correo electrónico y teléfono móvil, forman parte de su identidad portable.
El CLIENTE se responsabiliza de comunicar y/o notificar por los medios determinados por SMARTFONDOS, inclusive a través de los CANALES DIGITALES, cualquier hecho o acción que impida la normal ejecución y/o uso de los mismos, a más de cualquier hecho fortuito como pérdida, sustracción o extravío de sus claves.

SÉPTIMO.- DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES:

Al aceptar estos términos y condiciones o registrarse en cualquiera de los CANALES DIGITALES, el CLIENTE se halla aceptando expresamente que:

Todas las transacciones que efectúe el CLIENTE a través de los CANALES DIGITALES serán de exclusiva cuenta y riesgo del CLIENTE, por lo que renuncia a cualquier reclamo al respecto.

La utilización por parte del CLIENTE de los PRODUCTOS y servicios contenidos en los CANALES DIGITALES, incluyendo los que se oferten a futuro, implicará la aceptación del CLIENTE, sin que sea necesaria para ello la suscripción de contratos o documentos autógrafos y otra documentación.

Conoce el contenido de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, así como los Reglamentos que sobre esta materia han dictado o llegaren a dictar las autoridades competentes, y los derechos y obligaciones SMARTFONDOS y del CLIENTE normados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento**,** por lo cual desde ya se compromete a cumplir dichas normas en todo lo que fuere aplicable. Para mejor conocimiento del CLIENTE a continuación se transcriben algunas definiciones que constan en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos:

Certificado de firma electrónica. - Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad.

Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Mensaje de datos. - Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.

Red electrónica de información. - Es un conjunto de equipos y sistemas de información interconectados electrónicamente.

Sistema de información. - Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.

Servicio electrónico. - Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información.

Comercio electrónico. - Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información.

Desmaterialización electrónica de documentos. - Es la transformación de la información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.

Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos, se someterán al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y sus reglamentos. Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. Cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si, siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, archivo o presentación.

Cumpliendo con todas las obligaciones previstas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y sus reglamentos, SMARTFONDOS o el CLIENTE podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente.

SMARTFONDOS y el CLIENTE se autorizan mutua y expresamente el uso o transmisión de mensajes de

pero única y exclusivamente respecto a las transacciones y/u operaciones previstas en los CANALES DIGITALES y que se encuentren actualmente o en el futuro a disposición del CLIENTE. Cualquier operación y transacción que se realice entre las partes a través de los CANALES DIGITALES, con mensajes de datos, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en la ley.
Los contratos electrónicos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. Las partes acuerdan expresamente que la recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato electrónico, pues la misma deberá realizarse expresamente por cada contrato electrónico.
Ha sido informado clara, precisa y satisfactoriamente sobre los equipos y programas que requiere para acceder a los CANALES DIGITALES y a los registros o mensajes de datos por lo cual expresa su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos. El CLIENTE, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, deberá demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento. Si con posterioridad a dicho consentimiento existiesen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, dispositivos móviles, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el CLIENTE no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, SMARTFONDOS le proporcionará de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, así como informará al CLIENTE sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costos o consecuencias.
En caso de que se incorpore la firma electrónica, ésta tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita o autógrafa en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquella deberá enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo con lo determinado en la ley. El CLIENTE titular de la firma electrónica deberá cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica de acuerdo con las normas contenidas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y sus Reglamentos, actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada; notificar por cualquier medio a SMARTFONDOS cuando exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente, cuidando que SMARTFONDOS haya recibido efectivamente la notificación; verificar la exactitud de sus declaraciones; responder ante SMARTFONDOS por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización; notificar a la entidad de certificación de información en la que haya registrado su firma electrónica así como a SMARTFONDOS los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente a la entidad de certificación de información la cancelación de los certificados; y, en general las demás obligaciones señaladas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y sus Reglamentos.
Acepta que de requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido dado que el CLIENTE consiente expresamente en tal uso y no objeta tal consentimiento, ya que el CLIENTE en forma previa a este consentimiento ha sido informado, de forma clara y precisa sobre aquellos asuntos expresamente mencionados en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Por lo tanto, el CLIENTE, libre y voluntariamente declara que desde ya otorga

su expreso consentimiento a recibir información por medios no electrónicos o electrónicos; de igual manera declara que ha sido informado en forma clara y precisa, sobre su derecho u opción de autorizar y recibir la información por cualquiera delos medios antes indicados.
Ha sido debidamente informado y no tiene nada que reclamar respecto a los términos y condiciones de uso de los CANALES DIGITALES, así como los requisitos, condiciones y restricciones para que el CLIENTE pueda hacer uso de los PRODUCTOS o servicios ofertados en los mismos. El CLIENTE declara su voluntad expresa para recibir los envíos periódicos de mensajes de datos que remita SMARTFONDOS, con información relacionada con los servicios que se encuentran implementados o que se implementarán en los CANALES DIGITALES, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, y aquellos que se implementaren a futuro. Por lo expuesto el CLIENTE declara que se adhiere voluntariamente al uso y aceptación de mensajes de datos y firmas electrónicas, en la forma establecida en este documento y en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y sus reglamentos.
Acepta expresamente que cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que esta reúne los requisitos determinados en la Ley y que, por consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.

OCTAVO.- COSTOS POR SERVICIOS:
El registro y acceso a los CANALES DIGITALES no tendrá costo alguno para los CLIENTES. Los costos por la prestación de los PRODUCTOS o servicios contratados o de las transacciones instruidas a través de los CANALES DIGITALES por parte de cada CLIENTE serán los determinados expresamente en cada uno de los contratos o documentos de soporte de tales PRODUCTOS o servicios o en los correspondientes reglamentos internos y contratos de incorporación de los respectivos FONDOS DE INVERSIÓN, o serán los determinados expresamente en los términos y condiciones particulares de la respectiva contratación o transacción, los cuales el CLIENTE debe aceptar expresamente en los CANALES DIGITALES de que se trate antes de contratar tal PRODUCTO o servicio o instruir tal transacción. El CLIENTE declara conocer el tarifario de los PRODUCTOS y servicios ofertados o contratados a través de los CANALES DIGITALES, el cual, de ser esto legalmente requerido, se hallará publicado en las respectivas páginas web. Asimismo, el CLIENTE acepta expresamente que cualquier variación posterior a esos costos aceptados, le será informado sea a través de las respectivas páginas web, o a través de los CANALES DIGITALES, o por medio del Estado de Cuenta cuando aplique, o a través de cualquier medio que SMARTFONDOS defina para el efecto.
Todos los tributos derivados de cada PRODUCTO o servicio contratado o transacción instruida a través de los CANALES DIGITALES serán de cuenta y cargo exclusivo del CLIENTE, así como los costos bancarios que demanden la ejecución de tales contrataciones e instrucciones del CLIENTE, los mismos que serán debitados de las cuentas que el CLIENTE mantenga en los correspondientes PRODUCTOS o FONDOS DE INVERSIÓN o en las respectivas instituciones financieras cuyo débito sea autorizado por el CLIENTE.

NOVENO.- MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES:
Una vez que un CLIENTE se haya registrado en cualquiera de los CANALES DIGITALES podrá acceder y usar los mismos de forma indefinida, con el fin de consultar, contratar o transaccionar sobre los PRODUCTOS o servicios ofrecidos en tales CANALES DIGITALES; o, sobre los FONDOS DE INVERSIÓN y sobre los cuales ésta haya facultado su acceso.
SMARTFONDOS se reserva el derecho de realizar las modificaciones, suspensiones, restricciones, cambios o eliminaciones que crea necesarias en las páginas web de su propiedad o en los CANALES DIGITALES, así como a los servicios, consultas y/o transacciones que se ofrezcan a través de los mismos, sin que se requiera aviso previo o aceptación de los CLIENTES, de acuerdo a sus políticas internas o normativa vigente. Se aclara que incluso SMARTFONDOS se halla totalmente autorizado para suspender definitivamente el acceso, transacción o servicio brindado a través de los CANALES DIGITALES o páginas

web para un determinado CLIENTE o para todos sus CLIENTES o para uno o varios PRODUCTOS, servicios, FONDOS DE INVERSIÓN.
Las modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación, suspensión, cambio, modificación o eliminación en el respectivo sitio.
SMARTFONDOS estará en imposibilidad de cumplir con la prestación de unos o varios de sus productos y servicios a través de los CANALES DIGITALES cuando se presenten situaciones ajenas a su control de tipo técnico, tecnológico o de proveedores externos, y otras circunstancias relacionadas a caso fortuito o fuerza mayor.
En tal sentido, SMARTFONDOS no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido a sus páginas web o a los CANALES DIGITALES, ni a los PRODUCTOS o servicios brindados a través de los mismos.
En ningún caso cualquiera de estos cambios o falta de acceso ocasionará responsabilidad para SMARTFONDOS, ni concederán derecho alguno a los CLIENTES y/o terceros para reclamar algún tipo de indemnización o multa.

DÉCIMO.- LÍMITE DE CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD:
La promoción o publicación de los servicios, de los PRODUCTOS y/o de la información financiera y otra relacionada con los PRODUCTOS, servicios, FONDOS que se realicen a través de las páginas web de SMARTFONDOS o en los CANALES DIGITALES no constituye una forma de asesoría financiera, inversión, fiscal, legal, bursátil ni de ningún otro tipo, y menos una obligación para el CLIENTE para su contratación, ya que dicha información tiene finalidad netamente informativa.
Los bienes, dineros o valores que sean entregados para constitución del patrimonio del FONDO son administrados por SMARTFONDOS, atendiendo a la mejor conveniencia y en el mejor interés de los mismos, dentro de los objetivos, finalidades e instrucciones señalados en los respectivos reglamentos internos y contratos de constitución o contratos o documentos de soporte de tales PRODUCTOS, como una obligación de medio y no de resultado, sin garantía de rendimiento o resultado determinado y en función de lograr el mejor desempeño y atención de su encargo.
En tal sentido, SMARTFONDOS no es responsable de ninguna pérdida que pudiera sufrirse en relación con las inversiones y/o contrataciones, en función de las variaciones propias del mercado o de cualquier otro motivo.
SMARTFONDOS no se responsabiliza por la utilización de los CANALES DIGITALES que efectúe el CLIENTE o los usuarios designados por éste, ni por su decisión de realizar las transacciones o contratar un determinado PRODUCTO y/o servicio contenido dentro de los mismos, transacciones y/ocontrataciones que en todo momento serán realizadas bajo exclusiva responsabilidad del CLIENTE. SMARTFONDOS no será responsable por los perjuicios o consecuencias -directas o indirectas- derivadas de la interpretación o mal uso de la información contenida en los CANALES DIGITALES o páginas web, razón por la cual, el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del CLIENTE.
En caso de existir errores en la información proporcionada a través de los CANALES DIGITALES, el CLIENTE se halla obligado en comunicar los mismos de forma inmediata a SMARTFONDOS. SMARTFONDOS procederá a revisar la información y a realizar las correcciones a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo cual no se hallará obligado a indemnizar al CLIENTE de forma alguna por estos hechos, ni por eventuales problemas de carácter técnico, inexactitudes, omisiones o errores de transcripción que pudieran afectar el contenido del sitio o de los enlaces contenidos en el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior se advierte al CLIENTE sobre la necesidad de validar la información antes de hacer uso de la misma.
Los CLIENTES no podrán enviar a través de las páginas web de SMARTFONDOS o de los CANALES DIGITALES información ilegal o ilícita que atente contra los derechos de SMARTFONDOS o de terceros.
SMARTFONDOS no se responsabiliza por el contenido de páginas web que no sean propias, ni de accesos que se pongan a disposición por parte de terceros. El uso de dichas páginas o accesos será bajo responsabilidad exclusiva del CLIENTE, por lo que SMARTFONDOS no responderá por ninguna pérdida o perjuicio derivado de dicho uso.

DÉCIMO PRIMERO.- NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS REGISTRADAS:
El nombre comercial "SMARTFONDOS", y demás marcas o nombres comerciales registrados legalmente por el SMARTFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, así como sus nombres de dominio www.smartfondos.com y son de exclusiva propiedad de SMARTFONDOS, incluyendo sus logotipos y diseños característicos que identifican a la compañía y los servicios ofrecidos, los que se encuentran protegidos por las normas de propiedad intelectual aplicables. Ninguna persona se halla autorizada para usar tales marcas, nombres comerciales o dominios sin autorización de SMARTFONDOS, so pena de incurrir en las responsabilidades por violación de los derechos de autor y otros, conforme a las normas vigentes.
El uso de las páginas web de SMARTFONDOS, o del PORTAL ELECTRÓNICO, o del APLICATIVO, supone la conformidad del usuario respecto de las mismas y su compromiso de respetar los derechos de propiedad intelectual de SMARTFONDOS contenidos en tales sitios.

DÉCIMO SEGUNDO.- PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS:
Al aceptar estos términos y condiciones, los CLIENTES declaran que los bienes o recursos que lleguen a entregar a SMARTFONDOS, para la conformación o integración de cualquier PRODUCTO, servicio, FONDO DE INVERSIÓN, tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de substancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a SMARTFONDOS de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual el CLIENTE autoriza a SMARTFONDOS para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre el CLIENTE, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, SMARTFONDOS podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, el CLIENTE renuncia a presentar en contra SMARTFONDOS, o de sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.

DÉCIMO TERCERO.- INFORMACIÓN Y MANEJO DE DATOS PERSONALES:
El CLIENTE, en razón de su registro en los CANALES DIGITALES, ha consignado sus datos tales como correo electrónico, números telefónicos, direcciones, entre otros, los cuales se obliga a mantener actualizados, a través de los medios que sean establecidos por SMARTFONDOS, al menos de forma anual o cuando así lo solicite SMARTFONDOS. De igual manera, el CLIENTE deberá entregar toda la documentación e información que SMARTFONDOS requiera, con el fin de cumplir con: (i) Las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos; (ii) Las normas y procedimientos para la implementación del estándar común de intercambio automático de información derivado de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambiode Información para Fines Fiscales y la presentación del Anexo de Cuentas Financiera de No Residente aprobado por el Servicio de Rentas Internas (iv) Las exigencias de cualquier autoridad competente o las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De tratarse de una persona jurídica, el CLIENTE se halla obligado además a entregar toda la información y documentación que se requiera para determinar la identidad y domicilio de los socios, accionistas o partícipes de la misma y los de todos éstos, hasta identificar con claridad a la última persona natural de dicha cadena.
El CLIENTE autoriza expresamente a SMARTFONDOS para que obtenga de cualquier fuente de información, pública o privada, sus referencias personales, sobre su comportamiento crediticio, manejo de sus cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de sus obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. De igual forma, SMARTFONDOS queda expresamente autorizado para utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, burós de información crediticia y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas, así como para suscribir cualquier documento mediante

el cual se levante el sigilo o reserva respecto de dicha información y/o mediante el cual se revele cualquier información del CLIENTE a las instituciones financieras que lo solicitaren, y en general, para realizar cualquier actuación o retención a la que hubiere lugar en cumplimiento de la Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras).

El CLIENTE declara conocer y aceptar que, al registrarse en los CANALES DIGITALES, consiente y expresamente autoriza a SMARTFONDOS:

A realizar la recolección y tratamiento de todos sus datos personales e información (en adelante DATOS), inclusive aquellos que no sean públicos o tengan carácter sensible, tales como biométricos, de salud, crediticios, transaccionales, datos sujetos a sigilo o reserva, entre otros, incluyendo aquellos que el CLIENTE pueda entregar posteriormente o aquellos a los que SMARTFONDOS haya tenido o llegue a tener acceso, los cuales podrán ser utilizados y compartidos para los diferentes aspectos comerciales de SMARTFONDOS.

Al tratamiento de todos sus DATOS, en el sentido más amplio, incluyendo su uso, ejecución, divulgación y almacenamiento, para las siguientes finalidades: desarrollo de actividades comerciales, promoción, comercialización y provisión de PRODUCTOS o servicios propios y/o de terceros, realizados directa o indirectamente, cumpliendo con la normativa referente a la protección de datos personales; en especial, el correo electrónico y el número de teléfono celular o móvil proporcionados por el CLIENTE, con el fin de remitir a los mismos las notificaciones o confirmaciones de transacciones realizadas a través de los CANALES DIGITALES, así como información (en texto o a través de llamadas) relacionada a los PRODUCTOS, o cualquier otra información o publicidad realizada por SMARTFONDOS o por empresas contratadas por éste para realizar campañas de publicidad, comercialización, mercadeo directo o general; pudiendo, para tal efecto, transferir los referidos DATOS así como su calidad de usuario de PRODUCTOS, a cualquier otra empresa con la cual SMARTFONDOS mantenga relaciones comerciales o alianzas estratégicas con el fin de que los mismos sean utilizados para el desarrollo de las referidas actividades; elaborar y/o segmentar perfiles; realizar análisis crediticios incluso mediante técnicas automáticas; desarrollar acciones comerciales de productos y servicios financieros y/o comerciales; y/o, comercializar y promocionar (incluyendo el envío de publicidad por cualquier medio) diferentes productos y servicios. Para efectos de esta autorización se entiende por"tratamiento" a cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre los DATOS del CLIENTE ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizado o no automatizado, tales como, pero sin limitarse a: la recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, evaluación, análisis, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, procesamiento, consolidación, posesión, aprovechamiento, rentabilización, distribución, cesión, comunicación, disposición, divulgación o transferencia o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión, destrucción y, en general, cualquier uso de DATOS.

A tratar y mantener los DATOS del CLIENTE, incluso una vez finalizada cualquier relación contractual y/o de prestación de servicios, en los plazos establecidos por ley, con el objeto de que SMARTFONDOS y/o terceros autorizados por éste último, de manera individual o conjunta puedan prestar servicios, elaborar y segmentar perfiles, realizar análisis crediticios incluso mediate técnicas automáticas que utilicen los DATOS del CLIENTE actuales, históricos y estadísticos, para la valoración de riesgos, confección y análisis de nuevas propuestas de cualquier tipo, inclusive como elemento de análisis en etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales y, con el fin de remitir al CLIENTE comunicaciones comerciales y/o contactarlo por cualquier medio para la oferta, promoción y contratación de PRODUCTOS y/o servicios.

Para cumplir con las finalidades previamente descritas, los DATOS del CLIENTE podrán consultarse, compartirse, transferirse y/o comunicarse a sus proveedores, sucursales, sociedades afiliadas, relacionadas, empresas encargadas del tratamiento de datos y/o sociedades con las queSMARTFONDOS mantenga relación a nivel nacional o internacional. Para el efecto, SMARTFONDOS adoptará las medidas técnicas y organizativas aplicables para cumplir con la confidencialidad y seguridad correspondientes.

Cualquier comunicación relacionada con los derechos del CLIENTE, como es el acceso, eliminación, rectificación, actualización, revisión, portabilidad y oposición de los cuales el CLIENTE tiene conocimiento, podrá dirigirla al funcionario designado para tal efecto por SMARTFONDOS por correo electrónico o mediante comunicación escrita entregada en las oficinas de SMARTFONDOS en el Ecuador, o presentar cualquier solicitud ante la Autoridad de Protección de Datos del Ecuador.
El CLIENTE declara conocer que SMARTFONDOS realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para procurar la seguridad y confidencialidad de la base de DATOS recopilada y tratada a través de los CANALES DIGITALES, dentro de los márgenes establecidos por la normativa aplicable, especialmente de los DATOS de acceso biométrico que pudieren se entregados por el CLIENTE. El CLIENTE conoce y acepta que, será notificado al correo electrónico registrado en los CANALES DIGITALES, en el caso de ocurrir cualquier vulneración respecto del tratamiento de sus DATOS, por lo que exonera SMARTFONDOS de cualquier responsabilidad si sus DATOS se vieran comprometidos por el acceso no autorizado derivado de la materialización de algún riesgo, amenaza, vulnerabilidad, que resulte en pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita en el tratamiento de sus DATOS por agentes externos en los que SMARTFONDOS no tenga ningún tipo de injerencia, tanto en sus CANALES DIGITALES como en sus medios físicos y electrónicos de almacenamiento y tratamiento de DATOS.
Con esta aceptación, el CLIENTE garantiza la veracidad de los datos entregados a SMARTFONDOS y se compromete a comunicarle inmediatamente cualquier variación sobre los mismos. SMARTFONDOS, no será responsable de los resultados derivados del procesamiento de información que se realicen como consecuencia de datos erróneos,desactualizados o inexactos. SMARTFONDOS se reserva el derecho a no prestar los servicios correspondientes en caso de que se proporcionen datos erróneos, desactualizados o inexactos.
El CLIENTE reconoce el derecho de SMARTFONDOS a limitar o terminar la relación comercial en el caso de que esta autorización sea revocada.
Adicionalmente, el CLIENTE declara conocer y aceptar su responsabilidad respecto del manejo de usuarios y claves de acceso a los CANALES DIGITALES según lo previsto en el presenteinstrumento y, por tanto, exonera a SMARTFONDOS, de cualquier responsabilidad si sus datos personales se vieran comprometidos por el acceso no autorizado derivado de la materialización de algún riesgo, amenaza, vulnerabilidad, que resulte en pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita en el tratamiento de sus datos personales por agentes externos en los que SMARTFONDOS no tenga ningún tipo de injerencia, tanto en sus CANALES DIGITALES como en sus medios físicos y electrónicos de almacenamiento y tratamiento de datos personales.

DÉCIMO CUARTO.- RECLAMACIONES DEL CLIENTE:
La relación jurídica existente entre el CLIENTE y SMARTFONDOS derivada del registro y acceso a los CANALES DIGITALES y sus PRODUCTOS y servicios, está sometida a las normas expresas en materia de comercio electrónico, mercado de valores, transparencia y derechos del usuario. Por tanto, SMARTFONDOS pone a disposición del CLIENTE, a través de sus páginas web y CANALES DIGITALES, los contactos de Servicio de Atención al Cliente.
Para el caso de no estar de acuerdo con registros o transacciones efectuados por SMARTFONDOS, en virtud de las instrucciones realizadas a través de los CANALES DIGITALES, el CLIENTE tendrá un plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha en que se ha realizado tal transacción, para presentar sus observaciones o inconformidades al respecto. Si no llegare a formular reclamo alguno en el plazo antes mencionado, se entenderá su absoluta conformidad.

DÉCIMO QUINTO.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, JURISDICCIÓN, DOMICILIO Y COMPETENCIA:
En caso de existir controversias o diferencias derivadas de la ejecución por parte de SMARTFONDOS, de las transacciones instruidas por el CLIENTE a través de los CANALES DIGITALES, que no puedan ser resueltas por mutuo acuerdo, las partes renuncian fuero y domicilio y deciden someterse a decisión del

Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y cualquier otra reglamentación que se expida sobre el particular, atendiendo las siguientes normas:

- Los árbitros serán seleccionados conforme lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación;
- Los árbitros de dicho Centro efectuarán un arbitraje administrado, en derecho y confidencial y quedan facultados para dictar medidas cautelares solicitando el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario acudir a un juez ordinario alguno para tales efectos;
- El Tribunal de Arbitraje estará integrado por tres árbitros;
- El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil;
- Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. El laudo arbitral será inapelable. La reconvención, de existir, se someterá también a lo dispuesto en la presente cláusula y versará únicamente sobre la causa por la cual se interpuso la demanda inicial.

PARTÍCIPE